

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5356/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ฮอสส์ มาร์ค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 264 วรรคแรก, มาตรา 266 (4), มาตรา 268, มาตรา 341, มาตรา 342

จำเลยที่ 1 กับพวกปลอมหนังสือเดินทางและเช็คเดินทางรวม 12 ฉบับแล้ว แยกนำไปใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารต่าง ๆ รวม 4 ธนาคารในคราวเดียวกันในแต่ละธนาคาร โดยมีเจตนาเพียงประการเดียวเพื่อฉ้อโกงเงินจากธนาคารแต่ละธนาคารด้วยการขอแลกเงินตามเช็คเดินทางปลอมนั้นให้ได้ ความผิดข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและเช็คเดินทางกับใช้เอกสารปลอมดังกล่าวแต่ละครั้งในแต่ละธนาคาร จึงเป็นกรรมเดียวกันกับความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษข้อหาใช้เช็คเดินทางปลอมซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด แต่จำเลยที่ 1 ได้ใช้เช็คเดินทางปลอมดังกล่าวที่ธนาคารต่าง ๆ รวม 4 ธนาคารกระทำความผิดในส่วนนี้จึงเป็นความผิดหลายกรรมรวม 4 กรรม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 90, 91, 188, 264, 266, 268, 335, 341, 342, 357 ระบุของกลางทั้งหมดยกเว้นเงินสด

ซึ่งผู้เสียหายได้รับคืนไปแล้ว และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้เงินสดที่น้องโจง
ซึ่งยังไม่ได้รับคืนให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพตามฟ้อง เฉพาะข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร
รับว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
188, 264, 266, 268, 335, 341, 352 สำหรับความผิดตามมาตรา 188 กับมาตรา
335 เป็นกรรมเดียวให้ลงโทษตามมาตรา 335ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี ส่วนความ
ผิดตามมาตรา 264, 266, 268, 341, 342 เป็นกรรมเดียวกันกันให้ลงโทษบทหนัก
ตามมาตรา 268 ประกอบกับมาตรา 266 จำคุก 4 ปี รวมให้จำคุก 8 ปี ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 4 ปี ของกลางริบ ให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้เงินสดแก่ผู้เสียหาย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 188, 264 วรรคหนึ่ง, 266(4), 268 วรรคหนึ่ง, 335 วรรคหนึ่ง(7) และ
วรรคสอง (ที่ถูกเป็น 335(1) (7) วรรคสาม), 341, 342(2) ประกอบด้วยมาตรา 83
ความผิดตามมาตรา 188 และ 335 วรรคหนึ่ง (7) (ที่ถูกเป็นมาตรา 335(1) (7) วรรค
สาม) เป็นกรรมเดียวให้ลงโทษตามมาตรา 335 วรรคสอง (ที่ถูกเป็นมาตรา 335(1)
(7) วรรคสาม) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 ความผิดตามมาตรา 264 วรรคหนึ่ง, 266(4), 268 วรรคหนึ่ง, 341 และ
342(1) เป็นกรรมเดียว ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา
266(4) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ในข้อหาปลอมหนังสือเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางปลอมกับข้อหาปลอมเช็คเดินทาง และใช้เช็คเดินทางปลอมเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน พิเคราะห์แล้วได้ความว่าการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับปัญหานี้ว่า จำเลยที่ 1 กับพวกได้ปลอมหนังสือเดินทางและเช็คเดินทางรวม 12 ฉบับ แล้วนำหนังสือเดินทางปลอมและเช็คเดินทางปลอมดังกล่าว 4 ฉบับแรก ไปใช้แสดงต่อนายทงสสิทธิ์ จารุสัจจานนท์ เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ประจำสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินนานาใต้ 2 ฉบับต่อมาไปใช้แสดงต่อนางยุวดี เมฆรักเสรี เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาบางกะปิ 3 ฉบับต่อมาไปใช้แสดงต่อนายชัยพร ศิริสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทย จำกัด ประจำตู้แลกเปลี่ยนเงินโรงแรมแลนด์มาร์ค และ 3 ฉบับสุดท้ายไปใช้แสดงต่อนายพีระชาติ บุญมาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประจำสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินธนาคารกรุงไทย จำกัด นานาเหนือ ซึ่งเป็นการใช้ในคราวเดียวกันในแต่ละธนาคารโดยมีเจตนาเพียงประการเดียวคือเพื่อฉ้อโกงเงินจากธนาคาร โดยขอแลกเงินตามเช็คเดินทางปลอมนั้นให้ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำความผิดในข้อหาปลอมหนังสือเดินทาง ปลอมเช็คเดินทาง และใช้เอกสารปลอมดังกล่าวของจำเลยที่ 1 แต่ละครั้งในแต่ละธนาคารนี้เป็นความผิดกรรมเดียวกันกับความผิดฐานฉ้อโกงอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษในข้อหาใช้เช็คเดินทางปลอมซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่จำเลยที่ 1 ได้ใช้เช็คเดินทางปลอมดังกล่าว ณ ที่ธนาคารต่าง ๆ รวม 4 ธนาคารการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ในส่วนนี้จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก, 266(4), 268 วรรคแรก, 341 และ 342(1) เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 268วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 266(4) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 อีกกรรมหนึ่ง รวมจำเลยที่ 1 กระทำความผิดในส่วนนี้ 4 ครั้ง เป็นความผิด 4 กรรม วางโทษจำคุกกระหนลง 4 ปีรวม 16 ปี และเมื่อรวมกับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) (7)วรรคสามแล้ว รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 20 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ